南城街道“7·21”一般高处坠落事故调查报告

2019年7月21日13时40分左右，在东莞市南城街道金域华府2栋2单元1002号住宅发生一起空调作业人员高处坠落事故，造成一人死亡。

为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，7月24日，市政府批准成立了由南城街道党委副书记任组长，南城应急管理分局、公安分局、自然资源分局、监察室、商务局、总工会、鸿福社区居委会等单位组成的南城街道“7·21”一般高处坠落事故调查组，依法开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘察、调查取证等，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了有关对责任人和责任单位处理建议；并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）事故单位

东莞市万江长弘电器商行（以下简称“长弘商行”），《营业执照》统一社会信用代码：92441900MA4WH6BE7C；经营者：陈曙祥；类型：个体工商户；经营场所：东莞市万江街道万江社区油九村油九综合大楼二楼1号铺；组成形式：个人经营；注册日期：2017年05月04日；经营范围：销售、维修：家用电器。

（二）有关人员情况

陈曙祥，男，汉族，1990年5月14日出生，身份证住址：湖南省桂东县寨前镇槐村村上垅组，身份证号码：　　。长弘商行的经营者、负责人，负责长弘商行员工的安全教育培训、业务培训、劳动防护用品配备等。

周涛，男，汉族，1998年4月13日出生，身份证住址：江西省萍乡市上栗县长平乡石溪村羊楼冲7号，身份证号码：　　。经网站查询及江西省应急管理厅、萍乡市应急管理局等部门确认，周涛未持有高处作业操作证。

晏绍君，男，汉族，1992年11月3日出生，身份证住址：四川省南充市营山县普岭乡伞坝村7组，身份证号码：　　。

（三）有关情况

长弘商行因原经营场所于2018年10月合同到期，不再续租，现经营场所位于高埗镇兴隆街78号。长弘商行共有8人，陈曙祥是负责人，3个冰箱维修作业工人，4个空调安装作业工人，其中2人分别是周涛和晏绍君。该商行于2019年4月29日录用了周涛和晏绍君，签订了《录用证明》，负责岗位分别是“空调室内室外安装移机”和“空调室内安装移机”。此两人为一个工作组，周涛主要负责室外高处作业，晏绍君主要负责室内安装工作。

《录用证明》明确“为东莞市万江长弘电器商行员工，合同期限1年”、“为正式合同工，到期自动解除合同”；明确负责岗位及注意事项，未有明确工资发放方式。长弘商行未有为作业人员购买社保，有为作业人员购买了雇主责任保险。

该商行于2019年1月1日与青岛赛维电子信息服务股份有限公司签订了《承揽服务协议书》，负责东莞市南城、莞城、万江等区域海信空调的安装维修服务，是海信空调的售后服务商。陈曙祥通过海信的系统获得空调安装任务，通过微信或打印客户信息包括电话地址等内容分配给该商行安装作业人员。陈曙祥为作业人员提供车辆、作业工具、配件及安全带、安全绳、手套等劳动防护用品。

在协议中有“结算管理”。根据笔录，长弘商行负责人陈曙祥凭作业人员安装空调后得到的安装结算卡与青岛赛维电子信息服务股份有限公司进行结算，安装一台空调有一张安装结算卡。青岛赛维电子信息服务股份有限公司支付一张安装结算卡120元，陈曙祥按照一张安装结算卡80元（不含高处作业费）通过微信转账给安装作业人员。安装作业人员没有底薪，根据需作业现场与客户协商高处作业费、各种材料费；完成安装后收取费用、为作业人员自有；长弘商行默许作业人员与客户协商收取费用的行为，并且不收取提成。

在该起事故中，周涛和晏绍君为一个工作组，由于晏绍君性格外向，他负责收取陈曙祥支付的安装结算卡费用及客户支付的高处作业费、各种材料费等，并通过微信与周涛按5:5比例平分。微信截图显示了4月、5月、6月收入费用分成情况。

图（1）（2）（3） 4月、5月、6月周涛晏绍君收入费用分成

据笔录及照片资料，陈曙祥于2019年4月20日对晏绍君、周涛等4名员工进行岗前安全培训，培训了3个小时。陈曙祥在日常以口头形式对员工进行安全教育，并每月要求员工使用海信APP进行安全知识、业务知识的问答考核。

（四）涉事住宅

涉事住宅是东莞市南城街道宏图路万科金域华府一期2栋2单元1002号，业主为陈静，女，身份证号码：　　。该住宅当时出租了给彭春凤（女），无签订房屋租赁协议。

金域华府的物业公司是东莞市万科物业服务有限公司金域华府物业服务中心，负责人黎小勇。

（五）现场勘察情况

1、事故发生于金域华府一期2栋2单元1002号住宅，事故点在1002号住宅的空调安装位（图4），坠落位置在2栋2单元2楼平台（图5），坠落高度21m。百叶窗坠落在事故者3米左右的位置。

2、根据事故者坠落的照片显示和实际勘验，事故者佩戴的安全带为背式单绳、绳长度为200cm；实际作业时由于作业位置变化可能需要重新找挂点固定；据晏绍君反映4月中旬至事故发生前，他们两人已安装了200余台空调，大多时候需要解开安全带重新找位置固定。事发后，经检查安全带、安全绳、连接器、末端金属钩等完好、无断裂、无破损。

事故者爬出外墙前，安全带末端金属钩挂点在次卧右侧窗户下部限位器（图6），该限位器完好无破损现象。安全带挂点与空调安装位的距离情况（图7）：安全带挂点到百叶窗最左边距离为200cm、最左上角距离为230cm、最右边的距离为90cm。



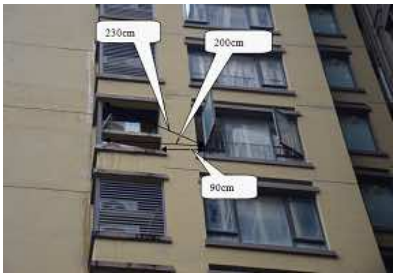
图（4） 事故点



图（5） 事故者坠落位置



图（6） 窗户限位器，安全带挂点



图（7） 空调安装位距离安全带挂点的情况

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

事发前几天，1002号住宅有一台空调坏了需要更换。7月19日业主陈静在沃尔玛购物广场宏图路分店购买了一台海信空调（包安装），20日沃尔玛送货至1002号住宅。海信空调按照区域通过系统分派安装任务至长弘商行，陈曙祥派安装任务给周涛和晏绍君，他们联系了租客彭春凤约好了21日进行上门安装。

21日13:15，周涛和晏绍君来到了1002号住宅，彭春凤告知需要拆除旧空调再安装新空调，经过协商确定费用180元（高处作业费100元、拆除旧机费用80元），周涛和晏绍君在彭春凤带领下到物业管理处以陈曙祥及东莞市万江长弘电器商行的名义签订了《安全作业责任书》和《高空作业责任书》。然后彭春凤有事外出了，彭春凤的儿子给周涛和晏绍君开门，就在客厅玩手机。

周涛和晏绍君查看了需要作业的空调安装位的情况，决定从次卧窗户爬至空调安装位。13:35，周涛在客厅佩戴好安全带，周涛和晏绍君来到次卧；周涛一脚跨在窗户外，晏绍君把安全带末端金属钩绕过窗户限位器扣在安全带的圆环上。周涛经过玻璃窗爬到放室外机的平台，周涛叫晏绍君递螺丝刀给他，晏绍君就伸手出去递给他了。

13: 37左右，周涛叫晏绍君拿活动扳手、固定扳手和内六角，晏绍君就去客厅找工具箱找工具。大约过了1分钟，晏绍君听到巨响，跑到次卧窗户往下看，发现周涛和百叶窗已经坠落至2楼平台。

（二）应急处置情况

事故发生后，物业管理处人员拨打了120急救电话、110报警电话。很快，救护车赶到,经医生现场抢救，证实周涛已经死亡。

接“110”通知后，南城公安分局、应急管理分局等部门及时赶赴事故现场进行处置，排查事故隐患，防止事故扩大的同时，妥善保护事故现场以及相关证据，为后续事故调查现场勘查奠定基础。

此次救援及时，未造成二次事故，经评估，此次应急救援得当。

（三）事故善后处理

事故发生后，南城街道高度重视事故善后处理工作，长弘商行经营者陈曙祥积极与死者周涛的家属联系，做好相关善后处理工作，做好与家属的赔偿协商。目前该事故善后及赔偿工作已完成。

三、事故造成的人员伤亡情况和经济损失

（一）人员伤亡情况

南城街道“7 · 21”一般高处坠落事故造成一人死亡。

死者周涛，男，21岁，身份证住址为江西省萍乡市上栗县长平乡石溪村羊楼冲7号，身份证号码:　　。东莞市台心医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示周涛的死亡原因为开放性脑挫伤。

（二）经济损失

事故造成的直接经济损失为人民币88万元。

四、事故原因及性质认定

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了详细的调查询问取证工作，聘请专家对事故现场进行详细的勘查，基本查清了事故原因和性质。

（一）事故直接原因

周涛在未持有高处作业证的情况下，到10楼外墙空调安装位进行作业时，不慎坠落至2楼平台，导致死亡。

经技术分析，一是可能周涛冒险把安全带末端解开重新找挂点，二是可能在周涛作业移动过程中安全带末端金属钩脱出金属环导致安全带未有效固定。

（二）事故间接原因

1、作业人员安全意识淡薄。周涛未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业资格（高处作业证）而上岗作业，对高处作业坠落的风险评估不足。

2、长弘商行对作业人员安全教育培训不到位，特种作业人员未持证上岗作业。

（三）事故性质

经调查认定，南城街道“7·21”一般高处坠落事故是一起由于生产经营单位作业人员安全意识淡薄、未持有特种作业资质、安全培训不到位而引发的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告及调查处理条例》等法律法规有关规定，建议对南城街道“7·21”一般高处坠落事故有关责任人做出如下处理:

1、周涛安全意识淡薄，未按照规定经专门的安全作业培训并取得高处作业操作证而从事高处危险作业，对高处坠落风险评估不足，冒险作业，导致事故的发生。周涛对事故负有责任，鉴于其已死亡，建议不再追究其责任。

2、长弘商行对作业人员安全教育培训不到位，特种作业人员未持证上岗作业，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由应急管理部门依据相关法律法规对其实施行政处罚。

3、本次事故中涉及的其他法律责任，如相关的民事法律责任，建议相关当事人依据其他法律途径解决。

五、事故防范和整改措施

（一）东莞市万江长弘电器商行作为生产经营单位，应当严格遵守有关法律法规，落实本单位安全生产责任制，加强安全管理；对特种作业人员加强安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识、掌握本岗位的安全操作技能，切实提高作业人员安全意识。

（二）东莞市万科物业服务有限公司金域华府物业服务中心应吸取本次事故教训，来访人员及签署有关文件应要求提供真实身份证件及特种作业操作证；日常加大巡查力度，重点对作业现场的安全防护措施落实情况、作业人员的作业是否遵守操作规程等进行检查；发现安全隐患，应立即采取有效措施消除安全隐患，防止类似事故发生。

调查组成员签名附后。

扫一扫在手机打开当前页



版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云
-友情链接-